1. EL TRABAJO SOCIOEDUCATIVO CON ALUMNADO EN SITUACIÓN DE RIESGO Y DESAMPARO SOCIAL
2. CONCEPTO DE RIESGO SOCIAL
3. EVACUACIÓN DEL RIESGO SOCIAL
4. PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO, MENTORÍA Y TUTORIZACIÓN
5. ACCIÓN CON COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES
6. LOS MENORES Y JÓVENES EN CONFLICTO SOCIAL
7. INTERVENCIÓN CON EL MENOR Y LA COMUNIDAD
8. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y PROGRAMAS INTEGRALES
9. PLANES Y PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS PARA LA MEJORA DE LA INSERCIÓN SOCIAL Y ESCOLAR DEL ALUMNADO EN SITUACIÓN DE RIESGO
10. IMPLICACIÓN DE LOS EDUCADORES SOCIALES CON LOS MENORES EN CONFLICTO ESCOLAR

# TEMA 19

## 1) El trabajo socioeducativo con alumnado en situación de riesgo y/o desamparo.

El trabajo con alumno en situación de riesgo y/o desamparo social representa un desafío crucial en el ámbito educativo contemporáneo.

Este labor implica un abordaje integral que va más allá de la mera transmisión de conocimientos académicos, centrándose en atender las complejas necesidades sociales, emocionales y educativas de estudiantes que enfrentan circunstancias adversas.

Mediante la colaboración estrecha entre instituciones educativas, servicios sociales, familias y la comunidad en general, se busca identificar tempranamente los factores de riesgo, implementar intervenciones personalizadas y crear un entorno de apoyo que fomente la resiliencia y el desarrollo positivo del alumno.

Este enfoque multidimensional no solo aspira a prevenir el fracaso escolar, sino también, a promover la inclusión social, fortalecer las habilidades de vida y construir un futuro más prometedor para aquellos jóvenes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

En cuanto a los derechos de los niños y niñas cabe destacar: la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, norma fundamental en los planos sociales y jurídicos en lo que se refiere a la infancia y adolescencia, significó la adecuación de las legislaciones internas de los Estados de la misma, incorporando sus principios y garantizando su desarrollo y cumplimiento.

La Constitución Española, en su artículo 39, dice que los poderes públicos aseguran la protección social, económica, jurídica de la familia, resaltando en el apartado 4, que los niños gozarán de la protección prevista en los Acuerdos Internacionales que velan por sus derechos.

En la Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía se reconoce el valor social de los niños y adolescentes, como personas que realizan un aporte afectivo, cultural y ético al caudal social y cuyo protagonismo, creatividad y posicionamiento activo enriquece la vida colectiva.

Su presencia en los espacios públicos y en las organizaciones representan un indicador de calidad del entorno social. El valor social de la infancia no solo se asocia en la consideración de que son personas adultas sino que se refiere a la vivencia presente de ser niños, niñas y adolescentes y disfrutar plenamente de su condición.

La distinción entre riesgo social y desamparo social es importante en el ámbito de la protección de menores, a grandes rasgos el concepto de riesgo social hace referencia a una situación en la que el menor aunque no esté privado de la necesaria asistencia moral o material, se ve afectado por circunstancias que perjudican su desarrollo personal o social.

El concepto de desamparo social hemos referencia a una situación de hecho en la que el menor le faltan los elementos básicos para el desarrollo integral de su personalidad aunque sea de forma temporal.

En resumen, el riesgo social implica una situación potencialmente peligrosa pero manejable dentro del entorno familiar, mientras que el desamparo social representa una situación más grave que puede requerir la separación del menor de su familia para garantizar su bienestar.

## (2) Concepto de riesgo social

Los organismos internacionales como UNICEF definen las situaciones de infancia en riesgo social como aquellas en la que los niños y niñas se encuentran en condiciones que pueden afectar negativamente su desarrollo y bienestar. Estas situaciones incluyen la pobreza, exclusión social, falta de acceso a servicios básicos (educación y salud) y la exposición a la violencia.

A nivel nacional, la Ley Orgánica 1/1996, 15 de enero, de protección jurídica del menor, establece el marco general para la protección de menores en situación de riesgo o desamparo, obligando a las autoridades a intervenir cuando los derechos de los menores están en peligro. Esta establece la distinción dentro de las situaciones de desprotección social del menor, entre situaciones de riesgo y de desamparo que dan lugar a un grado distinto de intervención de la entidad pública.

Según esta ley se consideraría **situación de riesgo** aquella en la que a causa de circunstancias carenciales o conflictos familiares, sociales o educativos, la persona menor de edad se vea perjudicada en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o derechos.

Sin embargo, es en el Código Civil donde viene descrita la situación de desamparo, mucho más grave y que de acuerdo con lo establecido en el artículo 172 y siguientes de dicho CC, se considera **situación de desamparo** la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando estos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.

Por otro lado la Ley Orgánica 8/2021, 4 de junio de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia, aborda la protección integral de la infancia y adolescencia frente a la violencia, proponiendo un enfoque holístico que incluye la prevención, sensibilización y educación. Se centra en la detección precoz asistencia y recuperación de derechos vulnerados, inspirándose en modelos integrales de atención.

Fruto de este desarrollo normativo, y de la importancia de trabajar con la infancia y prevenir cualquier tipo de riesgo en Andalucía se publica las Instrucciones de 1 de julio 2022, de la Dirección General de Inclusión a la diversidad participación y convivencia escolar relativas a su consideración de bienestar y protección de la infancia y adolescencia en los centros docentes públicos de Andalucía.

## (3) Evaluación del riesgo social

En la Junta de Andalucía, el instrumento para la evaluación del riesgo social en la infancia es el instrumento para la **valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de la Infancia y Adolescencia en Andalucía**, conocido como VALORAME.

Este instrumento ha sido diseñado para ser utilizado por los equipos profesionales de los servicios sociales de las entidades locales y los servicios de protección de menores de la Junta de Andalucía, proporcionando criterios técnicos para valorar la existencia y la gravedad de situaciones de riesgo, desprotección y desamparo en menores.

Su objetivo es facilitar la toma de decisiones y coordinar la intervención entre los diferentes servicios implicados y que está regulado por el Decreto 210/2018, (20 noviembre) que establece el procedimiento de valoración ante situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía y aprobado en la Orden de 30 de julio de 2019.

El procedimiento SIMIA, regulado mediante el Decreto anterior, recoge **pautas de actuación unificadas** para la detección, notificación, valoración y registro de casos en los que se tenga constancia o se sospeche de la existencia de situaciones de riesgo o desamparo vinculados al ejercicio de los deberes de protección de los o las menores por parte de sus padres, madres, personas tutoras o guardadoras.

Se consideran situaciones de riesgo y desamparo las circunstancias recogidas en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

**Artículo 17, Actuaciones en situaciones de riesgo**, la actuación de los poderes públicos deberá garantizar en todo caso los derechos que le asisten y se orientará a **eliminar los factores de riesgo y dificultad social que inciden en la situación personal y social** en que se encuentre y a promover los factores de protección del menor y su familia.

**Artículo 18. Actuaciones en situación de desamparo**, cuando la entidad pública competente constate que el menor se encuentra en situación de desamparo, actuará en la forma prevista en el artículo 172, y siguientes del CC, **asumiendo la tutela de aquel**.

## (4) Procesos de acompañamiento, mentoría y tutorización

Una de las funciones que las Instrucciones del 17 de septiembre de 2010 de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa por la que se regula la intervención del educador social en el contexto educativo, asigna a los educadores sociales en el sistema educativo en cuanto a las situaciones de riesgo de la infancia, son las de acompañamiento, tutorización y mentoría que son fundamentales en el ámbito socioeducativo y de desarrollo personal.

Estos procesos son estrategias de apoyo que buscan guiar, orientar y potenciar el crecimiento de las personas en diversos contextos.

El **acompañamiento** es un proceso más general y flexible. Implica "estar con" la persona, ofreciendo apoyo emocional y práctico, se adapta a las necesidades cambiantes del individuo.

→ Acompañamiento y tutorización en situaciones de riesgo para el alumnado

El acompañamiento socioeducativo implica una relación de apoyo continuo y personalizado entre un profesional y el estudiante, con el objetivo de mejorar su desarrollo integral. Este proceso se enfoca en ayudar al alumnado a superar las barreras que enfrenta debido a su contexto social, económico o ecológico.

La **mentoría** supone una relación más estructurada entre un mentor experimentado y un mentorizado. La mentoría se basa en la relación en la que una persona más experimentada guía a otra con menos experiencia.

→ Trabajar como mentor del alumnado en situaciones de riesgo
→ Coordinar actividades extraescolares para el alumnado en situaciones de riesgo

En un contexto educativo, el mentor puede ser un docente, un miembro del personal escolar o un adulto de la comunidad que actúa como modelo a seguir y proporciona orientación, consejo y apoyo emocional. Se enfoca en el desarrollo personal más a largo plazo, el mentor comparte su experiencia y conocimientos para guiar al mentorizado.

La **tutorización** está más centrada en el ámbito académico o formativo, el tutor ofrece orientación en aspectos específicos del aprendizaje o desarrollo de habilidades.
Suele tener objetivos más concretos y a corto plazo, estos procesos buscan potenciar el desarrollo y crecimiento del individuo, implican una relación de confianza y respeto mutuo y requieren habilidades de comunicación, empatía y escucha activa.

La tutoría en el contexto educativo es un proceso formal en el cual un tutor, que suele ser un docente o un profesional especializado, se encarga de orientar y apoyar al estudiante en su desarrollo académico, social y personal. En el caso de alumnado en riesgo y desamparo social, la tutoría va más allá del apoyo académico e incluirá también un acompañamiento social y emocional.

## ⑤ Acción con colectivos especialmente vulnerables

La intervención social con grupos se ocupa de mejorar una situación social a través de la organización de los grupos sociales. En esta metodología, la persona es el centro de las interelaciones que se dan en el grupo que supone para ella un referente vital educativo y emocional. Frente al sujeto colectivo que se verá en la intervención social comunitaria, la intervención con grupos se centra en el individuo y su situación personal como objeto de la intervención. Así pues, el grupo se constituye como una herramienta estratégica para modular las relaciones entre la persona y su contexto social, es decir, el grupo es la expresión de las situaciones sociales de las personas que lo conforman. Este enfoque permite utilizar el grupo como un sistema en el que introducir cambios que redunden en el empoderamiento de sus miembros aunque sin perder de vista que se trata de un medio para el crecimiento personal, nunca del sujeto de la intervención.

José Quintanal y Miguel Melendro han coordinado una publicación en la que para el foco en estos grupos vulnerables, abordando las características y acciones en los distintos ámbitos que proponen. En su libro "Acción Socioeducativa con colectivos vulnerables" en el que colaboran distintos autores se centran primero en la Acción socioeducativa con familias de infancia en riesgo desde el punto de vista de la parentalidad positiva y la atención de las necesidades como ejes centrales de la intervención, abordando el sistema de protección a la infancia para la prevención y la atención de las situaciones de maltrato infantil exponiendo los modelos, las técnicas y estrategias aplicables en la intervención, como la prevención mediante actuaciones para reducir el riesgo o las acciones para desarrollar los factores de resistencia.

El modelo de competencia familiar con la finalidad de promover o restablecer el desempeño de las funciones parentales que les corresponden a las familias y ser un medio positivo de socialización crecimiento y desarrollo, mediante la intervención directa con las figuras parentales, la intervención con los propios menores o el refuerzo de fuentes y sistemas normalizados de apoyo hacia la familia. Otro colectivo sería el de sistema de protección y acogimiento residencial que tienen ya un equipo especializado, que trabaja en este ámbito y con quienes es importante tener una colaboración fluida desde el sistema educativo.

⊕ Decreto 167/2003, 17 junio, ordenación de la atención educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas

En Andalucía, se han desarrollado diversas acciones dirigidas a colectivos especialmente vulnerables, particularmente en el ámbito educativo, para garantizar la igualdad de oportunidades y la intervención social de aquellos en situación de riesgo. La legislación andaluza establece un marco normativo que promueve medidas para la inclusión, la compensación educativa y la atención específica a colectivos vulnerables como los menores étnicos, las familias temporeras, el alumnado inmigrante, y aquellos con dificultades para acceder a la educación debido a razones de salud o judiciales.

⊕ como la Orden 20 junio 2011. Adopta medidas para la convivencia en los centros docentes

Estas acciones están fundamentadas en el principio de igualdad de oportunidades, que se encuentra recogido en la legislación andaluza, como la Ley 2/2006, 3 de mayo de Educación, que garantiza a los menores el derecho a la educación independientemente de su origen situación social o económica. Además, Ley 17/2007, 10 de diciembre de Educación en Andalucía, subraya el compromiso de la Junta de Andalucía con la igualdad y la inclusión de los colectivos más vulnerables. La implementación de estos programas responde a la necesidad de reducir las desigualdades sociales y educativas, favoreciendo la inclusión y el desarrollo personal y social de los estudiantes que enfrentan barreras educativas, ya sea por su origen, situación familiar o problemas de salud o judiciales.

Mª del Pino

## ⑥ Los menores y jóvenes en conflicto social

Los menores y jóvenes en conflicto social son aquellos que, debido a diversas circunstancias, como la pobreza, la falta de apoyo familiar, la discriminación o la exclusión social, se encuentra en situaciones de riesgo que pueden derivar en comportamientos problemáticos o conductas delictivas. Este grupo abarca desde adolescentes involucrados en delitos hasta aquellos que afrontan dificultades para adaptarse a las normas sociales tanto en el ámbito familiar como escolar.

1 Factores familiares. Muchas veces, los menores en conflicto social provienen de familias disfuncionales donde la falta de apoyo, la violencia doméstica, el abuso de sustancias o la pobreza extrema son factores que contribuyen a la vulnerabilidad. La ausencia de una estructura familiar adecuada puede generar carencias emocionales y conductuales en los jóvenes, propiciando que surjan modelos de comportamiento poco útiles dentro del contexto familiar.

2 marginalización social y económica, como la falta de acceso a una educación de calidad, el desempleo de los padres o la discriminación social son factores que contribuyen a la exclusión y en algunos casos a la participación en conductas antisociales o criminales.

3 adolescente en conflicto social suelen encontrarse en un proceso de construcción de identidad, donde se pueden sentir rechazados por la sociedad o no encontrar un grupo de pertenencia adecuado. Esto puede llevarlos a integrarse en grupos con comportamientos desviados o delictivos, buscando aceptación.

4 deserción escolar o el absentismo escolar son factores que aumenta el riesgo de conflicto social. La falta de éxito académico, el acoso escolar o el sentimiento de no pertenencia al sistema educativo pueden influir negativamente en el desarrollo emocional y social del menor.

---

La acción socioeducativa con niños y adolescentes con trastornos de conducta constituye un grupo importante de atención por lo que debe de especial atención desde el sistema educativo, contando los equipos provinciales especializados con profesionales y recursos específicos para este perfil y con quienes la labor de los educadores sociales en el sistema educativo debe ser complementaria para abordar la multifactorialidad de sus casos. Este grupo incluiría según Rumbaut a jóvenes con trastornos de conducta social, menores con TDAH, trastornos de la conducta alimentaria, con trastorno de la personalidad.

Las TIC en la infancia y adolescencia también suponen un factor de vulnerabilidad según estos autores debido a varios factores. La brecha digital que requiere de programas de alfabetización digital para el buen uso crítico, tanto en los propios jóvenes como en su entorno familiar, el riesgo en el uso de las redes sociales y las problemáticas que pueden surgir en torno a este fenómeno (uso prolongado y excesivo, aislamiento social...)

Un aspecto interesante que abordan también es la relación al acogimiento familiar y la adopción. Teniendo en cuenta que la legislación actual establece la necesidad de incluir a todos los menores del sistema de protección alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, el enfoque de estos autores se vuelve más relevante en este sentido de la actualidad.

Aún así la inclusión es un fenómeno ampliamente conocido por la sociedad, todo aquello relacionado con el acogimiento familiar en sus distintas modalidades (urgencia, temporal, permanente, profesionalizado) son aspectos muy poco conocidos habitualmente en el contexto escolar y supondrían una oportunidad de trabajo desde la perspectiva de la educación social en el sistema educativo de los niños.

La reinserción de menores infractores, es otro aspecto abordado por los autores y la normativa actual en Andalucía recoge este grupo en relación a la competencia educativa, proporcionando recursos e itinerarios específicos para estos jóvenes (mayores de 14 años) que han cometido un delito y deben cumplir sentencia. Por último, la transición a la vida adulta e inserción laboral es el último tema abordado por estos autores, con una especial dedicación a este fenómeno en los jóvenes en dificultad social.

---

La intervención con el menor en riesgo social y la comunidad es un proceso integral que busca prevenir y abordar situaciones de vulnerabilidad, exclusión o conflicto social que pueden afectar a los menores. Esta intervención se basa en un enfoque multidisciplinario, que involucra tanto a los profesionales del ámbito social, educativo, psicológico y judicial, como la propia familia y la comunidad en general.

## (7) Intervención con el menor y la comunidad

El objetivo principal de la intervención con el menor en riesgo social y la comunidad es garantizar el bienestar del menor, proteger sus derechos y ofrecerle las oportunidades necesarias para su desarrollo integral. Se busca reducir las desigualdades sociales, prevenir comportamientos delictivos y garantizar la inclusión social. Este tipo de intervención es clave para evitar que los menores caigan en la marginalidad y la exclusión social, promoviendo una sociedad más justa y equitativa.

Además, trabajar de manera coordinada con la comunidad permite crear un entorno de apoyo positivo que facilite la integración del menor, le brinde modelos a seguir y refuerce su autoestima y sentido de pertenencia. Al involucrar a la familia, la escuela, los profesionales y la comunidad, se logra una intervención más eficaz y duradera que puede transformar la vida del menor en riesgo, ofreciendo un futuro más prometedor y saludable.

Para abordar esta potencia, es crucial la prevención temprana. Esto incluye intervenciones en el ámbito escolar, familiar y comunitario para identificar y tratar a los jóvenes en riesgo antes de que su situación empeore. → Ley 1/2023, 16 febrero, atención temprana

Los programas de prevención del absentismo escolar, mediación familiar y trabajo comunitario son algunos ejemplos de estrategias utilizadas.

La evaluación integral del menor, la intervención comienza con una evaluación detallada de la situación del menor que incluye aspectos familiares, escolares, emocionales y sociales. Este análisis permite identificar las causas subyacentes de su riesgo social, tales como problemas familiares, abuso, desapego emocional, acoso escolar o falta de apoyo social.

Intervención educativa en el ámbito escolar es clave con los menores en riesgo. A través de programas de refuerzo educativo, tutorías personalizadas y actividades de integración, se busca mejorar su rendimiento académico y su adaptación al sistema educativo. Además, se trabaja en la prevención del absentismo escolar y en el desarrollo de habilidades emocionales que les permita establecer relaciones saludables con sus compañeros y profesores.

Es fundamental proporcionar a los jóvenes apoyo emocional y educativo, tanto a nivel individual como grupal. Programas de mentoría o tutoría sociocomunitaria pueden ofrecerles herramientas para mejorar sus habilidades sociales, académicas y laborales, ayudándoles a reintegrarse en la sociedad.

Acompañamiento psicológico y emocional, muchos menores en riesgo enfrentan situaciones de maltrato, abandono o traumas emocionales. Los psicólogos y los trabajadores sociales desempeñan un papel crucial en la intervención, proporcionando apoyo emocional, terapia psicológica o programas de desarrollo personal que ayuden al menor a superar las dificultades emocionales y gestionar sus sentimientos de forma adecuada.

Fortalecimiento del entorno familiar, en muchos casos los problemas que afrontan los menores en riesgo social están relacionados con situaciones familiares desestructuradas. Es fundamental trabajar con los padres y familiares para mejorar la dinámica familiar, ofrecerles recursos y herramientas de apoyo y fomentar la participación activa de la familia en la solución de los problemas del menor. Esto puede incluir programas de orientación familiar, mediación o capacitación parental.

El fortalecimiento de las familias es crucial para prevenir y tratar el conflicto social en los jóvenes. Programas de orientación familiar y mediación buscan mejorar la convivencia familiar y proporcionar recursos a los padres para ayudarles a manejar situaciones de conflicto con sus hijos.

Trabajo comunitario y socialización, la comunidad juega un papel vital en el proceso de reintegración del menor. Es necesario involucrar a la comunidad en el apoyo al menor a través de programas de voluntariado, actividades extracurriculares o proyectos comunitarios que fomenten la socialización y el sentido de pertenencia, estos espacios ayudan a encontrar modelos positivos y fortalecer su red de apoyo social.

Medidas de protección y justicia juvenil, en situaciones donde el menor esté involucrado en conductas delictivas o esté expuesto a situaciones de abuso o negligencia, el sistema de justicia juvenil y los servicios de protección de menores juegan un papel fundamental. La Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, de responsabilidad penal del menor establece medidas de rehabilitación, reeducación y reintegración social de los menores infractores, con el objetivo de evitar la reincidencia y favorecer su desarrollo positivo.

El objetivo del sistema de justicia juvenil es reeducar y reintegrar a los jóvenes infractores en la sociedad, a través de medidas que incluyen trabajo en beneficio de la comunidad, la libertad vigilada, la internación en centros de rehabilitación o programas de formación.

## ⑧ Coordinación institucional y programas integrales.

La coordinación institucional es un factor clave para garantizar que los diferentes servicios y programas trabajen de manera conjunta y eficaz en la atención a los menores en riesgo social y sus familias. En Andalucía esta coordinación abarca diversas áreas como los servicios sociales, educativos, sanitarios, de protección de menores y el sistema judicial, con el objetivo de ofrecer una atención integral y coherente. Este enfoque busca que las intervenciones sean complementarias, evitando duplicidades y mejorando los resultados para los menores.

22 julio

La Ley 4/2021, de Infancia y Adolescencia en Andalucía refuerza la importancia de la colaboración y coordinación entre las administraciones públicas. En su capítulo III, establece que la Administración de la Junta de Andalucía y las entidades locales deben establecer mecanismos de colaboración para garantizar una actuación coordinada en las áreas de promoción, prevención y protección de la infancia y la adolescencia. Para ello se deben desarrollar protocolos de actuación conjuntos, facilitar el intercambio de información entre las distintas administraciones y coordinar los recursos materiales, técnicos y profesionales necesarios para una atención integral.

Además, la ley también contempla la posibilidad de que las entidades locales ofrezcan viviendas, como pisos o viviendas de uso público, para crear nuevos recursos preventivos, residenciales y de acogida. Esta colaboración interinstitucional también se extiende a las administraciones autonómicas, al Estado y la Administración de Justicia, para una gestión eficaz de las competencias relacionadas con la atención de los menores. Así se facilita la detección precoz de situaciones de riesgo y se asegura una atención inmediata y una reparación adecuada frente a la violencia contra la infancia.

El artículo 29 de la ley establece la creación de comisiones de infancia y adolescencia, tanto a nivel provincial como local, con el objetivo de promover la coordinación entre las administraciones y las entidades de iniciativa social que trabajan en este ámbito. Estas comisiones estarán compuestas por profesionales de varios sectores y se encargarán de desarrollar planes y actuaciones integrales, impulsar redes locales preventivas y promover el modelo de buen trato de los menores, favoreciendo su bienestar y protección.

## ⑨ Planes y programas socioeducativos para la mejora de la inserción social y escolar del alumnado en situación de riesgo social.

Investiga y descubre / Programa de Educación inclusiva
⊕ Más Deporte / Más Equidad / Conred / ADA / Programa Bioeaborerrociera / PROA ⊕ Transformede / Apoyo educativo en periodo estival / Fénix Andalucía

El Decreto 167/2003 de compensatoria establece las medidas para apoyar al alumnado en riesgo social, mediante Planes de Compensación Educativa en los centros educativos. Estas medidas incluyen actuaciones en zonas urbanas por problemas socioculturales, el ámbito rural y para minorías étnicas como la comunidad gitana además de apoyar a las familias temporeras e itinerantes y a estudiantes que no pueden asistir al centro por razones judiciales o de salud.

Para el alumnado inmigrante, se crearon las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística y el PALI (Acompañamiento Lingüístico), programas extraescolares para mejorar el aprendizaje del español y los hábitos de estudio. También existen programas específicos para lengua árabe y cultura marroquí y lengua romaní.

El Decreto antes mencionado permite adaptar el currículum a las necesidades del alumnado en riesgo, con medidas diferenciadas en ámbitos urbanos y rurales. Además, promueve la integración de minorías étnicas y familias temporeras en el sistema educativo.

El Decreto también contempla las Aulas Hospitalarias para estudiantes que no pueden asistir al centro por salud o razones judiciales, y aborda el absentismo escolar con medidas de prevención y seguimiento.

En 2024, Andalucía aprobó el III Plan de Infancia y Adolescencia, priorizando la lucha contra la pobreza infantil, la mejora del sistema educativo y el bienestar emocional de los menores. Es un documento de referencia que orienta la política pública de infancia y adolescencia de la Junta de Andalucía, partiendo del carácter transversal para dar respuestas a las principales necesidades de la población menor de edad. En el III PIA se han definido 7 prioridades, así como la lucha contra la pobreza y la exclusión social a fin de contribuir a su reducción y promover la igualdad de oportunidades se enmarca en el Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil (2022 - 2030)

## (10) Implicación de los educadores sociales con los menores en conflicto social

Los educadores sociales en el ámbito educativo tienen una serie de ámbitos y funciones que centran su labor en el alumnado y familias en situación de riesgo social. Es pues importante ubicar nuestra intervención en el ámbito competencial que nos permita desarrollar una labor de prevención de las situaciones de riesgo pero también un acompañamiento cuando estas situaciones estén identificadas.

La labor de toda la comunidad educativa es fundamental en este trabajo y el educador social dentro de sus funciones puede ser dinamizador dentro de la escuela y entre la escuela y su entorno para poder, desde una perspectiva multiprofesional y pluriprofesional abordar el completo entramado de situaciones que pueden darse en la vida de estos menores.

En este caso debemos mencionar las Instrucciones de 17 de septiembre de 2010 de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa por la que se regula la intervención del educador/a educadores social en el ámbito educativo, enunciando que los educadores se incorporan al sistema educativo como profesionales especializados en la intervención personal, social y familiar, constituyendo un recurso y un apoyo necesario para mejorar las acciones formativas en los centros y las comunidades educativas.

La intervención de los educadores sociales estará centrada en la mejora de las condiciones sociales, familiares y personales, del alumnado en situación de desventaja sociocultural, con el objetivo de normalizar su proceso formativo en relación con el acceso, permanencia o promoción en el sistema educativo. Los ámbitos de intervención estrechamente relacionados con los menores en conflicto social son; educación para la convivencia y resolución de conflictos, prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, dinamización y participación familias y comunidad, acompañamiento y tutorización en situaciones de riesgo para el alumnado, educación en valores y competencia social, e intervención educativa con minorías étnicas y educación intercultural.

Las funciones de los educadores sociales relacionadas con la intervención con menores en conflictos son: seguimiento del alumnado absentista, con intermediación familia y centro, mediar en conflictos alumnado - centro, familia - centro y alumnado - familia, intervenir con el alumnado y las familias en problemas de convivencia, trabajar como mentor del alumnado en situaciones de riesgo, organizar y desarrollar actividades de formación de las familias del alumnado en situación de riesgo, coordinar actividades extraescolares para el alumnado en situación de riesgo, desarrollar actividades de ocio y tiempo libre con el alumnado en situación de riesgo, desarrollar programas de habilidades sociales comunicativas y para la relación con alumnado en situación de riesgo, desarrollar programas de educación en valores con alumnado en situación de riesgo y coordinar los recursos de la zona para el uso por parte del alumnado en situación de riesgo.

Los educadores sociales son un eje principal en la intervención con menores en conflicto social porque mantienen contacto directo con todos los sistemas sociales que intervienen en el desarrollo del niño

# TEMA 19

## 1) EL TRABAJO SOCIOEDUCATIVO CON ALUMNADO EN SITUACIÓN DE RIESGO Y/O DESAMPARO SOCIAL

Desafío para el ámbito educativo contemporáneo → Abordaje integral ← conocimientos académicos, necesidades sociales, emocionales, educativas
→ Enfoque multidimensional

- Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas
- Constitución Española. Artículo 39
- Ley 4/2021, 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía

RIESGO SOCIAL vs DESAMPARO SOCIAL

## 2) CONCEPTO DE RIESGO SOCIAL

⊕ Ley 1/1996, 15 de enero, protección jurídica del menor

UNICEF → aquellas en la que los niños se encuentran en condiciones que pueden afectar negativamente su desarrollo y bienestar.

C. CIVIL → ARTÍCULO 172 → se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando estos queden privados de la necesaria asistencia moral o material

LO 8/2021, 4 JUNIO
INSTRUCCIONES 1 JULIO 2023

## 3) EVALUACIÓN DEL RIESGO SOCIAL

VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LAS SITUACIONES DE RIESGO, DESPROTECCIÓN Y DESAMPARO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN ANDALUCÍA → VALORAME ↔ Decreto 210/2018, 20 NOVIEMBRE; Orden de 30 de julio de 2019

- Procedimiento SINAIA, recoge pautas de actuación unificadas para la detección, notificación, valoración y registro de casos en los cuales se tenga constancia o se sospeche de la existencia de situaciones de riesgo o desamparo

→ LO 1/1996, 15 de enero, de protección jurídica del menor ↔ Artículo 17 Actuaciones riesgo; Artículo 18 Actuaciones desamparo

## 4) PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO, MENTORÍA Y TUTORIZACIÓN

⊕ INSTRUCCIONES: Los educadores sociales en el sistema educativo en cuanto a las situaciones de riesgo de la infancia, son los de acompañamiento, tutorización y mentoría que son fundamentales en el ámbito socioeducativo y de desarrollo personal

ACOMPAÑAMIENTO — MENTORÍA — TUTORIZACIÓN

## 5) ACCIÓN CON COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES

La persona es el centro de las interacciones que se dan en el grupo que sirve para ella un referente vital educativo y emocional. El grupo se constituye como una herramienta estratégica para mediar entre la persona y su contexto social
⊕ Modelo de competencia familiar
⊕ Sistemas de protección y acogimiento
→ Jose Quintanal y Miguel Melendro "Acción Socioeducativa en colectivos vulnerables"

D 167/2003 (LOE) — O 20 JUNIO 2011 (LEA)

## 6) LOS MENORES Y JÓVENES EN CONFLICTO SOCIAL

Factores familiares | Marginación social y económica | Adolescente en conflicto social | Absentismo
Acción socioeducativa con barbaros de conducta | Tic en la infancia | Acogimiento familiar y adopción
Reinserción de menores infractores | Transición a la vida adulta | Inserción laboral

## 7) INTERVENCIÓN CON EL MENOR Y LA COMUNIDAD

⊕ Ley 1/2023, 16 feb

Trabajo de manera coordinada con la comunidad | Prevención Temprana | Evaluación integral del menor
Intervención educativa en el ámbito escolar | Acompañamiento psicológico y emocional | Fortalecimiento del entorno familiar
Trabajo comunitario y socialización | Medidas de protección y justicia juvenil | ⊕ Ley 5/2000, 12 enero

## 8) COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y PROGRAMAS INTEGRALES

Ley 4/2021, Infancia y Adolescencia, CAP III — La Adm. J.A y entidades locales deben establecer mecanismos de colaboración para garantizar una actuación coordinada en las tareas de protección, prevención y protección de la infancia.

- Entidades locales
- Detección precoz

ART. 29 COMISIONES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

## 9) PLANES Y PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS PARA LA MEJORA DE LA INSERCIÓN SOCIAL Y ESCOLAR DEL ALUMNADO EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL

- DECRETO 167/2003 de compensatoria → Plazas de Compensación Educativa; Adaptaciones CV; Aulas hospitalarias
- ⊕ Aulas Temporales de Adaptación Lingüística
- ⊕ PALI

III PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2024 — PLAN DE ACCIÓN ESTATAL GARANTÍA INFANTIL (2022-2030)

## 10) IMPLICACIÓN DE LOS EDUCADORES SOCIALES CON LOS MENORES EN CONFLICTO SOCIAL

Perspectiva multiprofesional y pluriprofesional
⊕ INTERACCIONES → ÁMBITOS; FUNCIONES

Los educadores sociales son un eje principal en la intervención con menores en conflicto social porque mantienen contacto directo con todos los sistemas sociales que intervienen en el desarrollo del niño.